

국립정신건강센터 고충처리규정

제정 2016. 6. 1. 국립정신건강센터 예규 제15호
개정 2020. 3. 23. 국립정신건강센터 예규 제205호
개정 2022. 10. 4. 국립정신건강센터 예규 제282호
개정 2026. 5. 8. 국립정신건강센터 예규 제375호

제1조(목적) 이 규정은 「국가공무원법」 제76조의2 및 「공무원고충처리규정」에 의하여 국립정신건강센터 보통고충심사위원회 구성과 6급 이하 일반직공무원의 인사상담 및 고충심사에 관한 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(위원회의 구성 등) ① 국립정신건강센터 보통고충심사위원회(이하 "위원회"라 한다)는 위원장은 총무과장이 되며 위원장 1명을 포함한 7인 이상 15인 이하의 공무원위원과 민간위원으로 구성한다.

② 공무원위원은 각 부·소장 및 과장 중에서 임명한다.

③ 민간위원은 퇴직공무원, 법학·행정학·심리학·정신의학분야 전문가, 변호사·공인노무사 등으로 구성한다. 이 경우 임기는 2년으로 하며 한번만 연임할 수 있다.

④ 위원회의 회의는 위원장이 회의마다 지정하는 5인 이상 7인 이하의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다. 이 경우 민간위원의 수는 위원장을 제외한 위원수의 2분의 1 이상이어야 한다.

⑤ 위원장의 유고시에는 총무과장이 지정하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제3조(고충심사대상 범위) ① 「공무원고충처리규정」 제2조에 따른 근무조건, 인사관리 기타 신상문제에 대한 인사상담 및 고충심사(이하 "고충심사"라 한다) 대상의 범위는 다음과 같다.

1. 근무조건

- 가. 봉급 및 수당 등 보수에 관한 사항
- 나. 근무시간, 휴식 및 휴가에 관한 사항
- 다. 업무량 및 근무환경에 관한 사항

2. 인사관리

- 가. 승진, 전직 및 전보 등 임용에 관한 사항으로서 임용권자의 재량 행위에 속하는 사항
- 나. 근무성적평정, 경력평정, 교육훈련 및 복무 등 인사행정의 기준에 관한 사항
- 다. 상훈 및 제안 등 업무성취에 관한 사항

3. 상·하급자나 동료, 그 밖에 업무 관련자 등의 행위로 인한 고충

- 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
- 나. 성희롱 등 부적절한 언행이나 신체적 접촉
- 다. 위법·부당한 지시나 요구
- 라. 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘
- 마. 성별·종교·연령 등에 의한 차별대우

바. 가목부터 마목까지에 해당하지 아니하는 윤리적 갈등, 폭력 등
4. 기타 개인의 정신적·심리적·신체적 장애로 인하여 발생하는 직무
수행과 관련된 고충

② 소청의 대상이 되는 사항, 감사원의 변상판정 기타 결정에 관한 사항이나 연금급여에 관한 사항 등 다른 법령에 의하여 처리되는 사항은 그 법령의 절차에 의하지 아니하면 처리될 수 없는 것이므로 고충심사의 대상에서 제외되나, 이미 접수가 된 때에는 적절히 처리될 수 있도록 안내 또는 자문해 주어야 한다.

제4조(고충심사 청구 절차 등) ① 고충심사 청구인은 별지 제1호서식의 고충심사청구서(이하 "청구서"라 한다)를 제출하여야 한다.

② 청구서가 접수되면 센터장은 이를 지체없이 위원회에 부의하여 심사하게 하여야 한다.

③ 위원회는 청구서를 접수한 때에는 30일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이하다고 인정되는 경우에는 고충심사위원회의 의결로 30일을 연장할 수 있다.

제5조(보완요구) 위원회는 청구서를 검토하여 보완을 필요로 하는 경우 청구서를 접수한 날부터 7일 이내에 상당한 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있으며 청구인은 동 기간 내에 이를 보완하여야 한다.

제6조(사실조사) ① 위원장은 고충심사에 필요한 관련 자료를 파악하고 사실을 조사하게 할 수 있으며 고충심사 청구인 등 관계인(이하 "관계인"라 한다)은 특별한 사정이 없는 한 지정에 응하여야 한다.

② 관계인의 진술을 청취하거나 구두로 문답하는 경우 별지 제2호 서식의 문답서를 작성하여야 한다.

제7조(심사기일의 지정 및 통지 등) ① 위원회는 고충심사를 위하여 관계인의 출석이 필요할 경우에는 별지 제3호서식의 기일통지를 하여야 한다.

② 관계인이 심사일에 상당한 이유 없이 출석을 아니한 때에는 위원회는 진술없이 심사·결정할 수 있다. 다만 서면으로 진술하는 경우에는 진술서를 심사 5일 전까지 제출하여야 한다.

제8조(취하) 청구인은 위원회의 결정이 있을 때까지 청구의 일부 또는 전부를 취하할 수 있다.

제9조(결정) ① 고충심사의 결정은 지정된 위원 전원 출석과 출석위원 과반수의 합의에 의한다.

② 고충심사에 대한 결정내용은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 고충심사청구가 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우: 시정 요청
 2. 시정을 요청할 정도에 이르지 아니하나, 제도나 정책 등의 개선이 필요하다고 인정되는 경우: 제도개선 권고 또는 제도개선 의견 표명
 3. 청구가 이유 없다고 인정되는 경우: 기각
 4. 고충심사청구가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 각하
- 가. 고충심사청구가 적법하지 않은 경우
- 나. 사안이 종료된 경우, 같은 사안에 관하여 이미 소청 또는 고충심사 결정이 이루어진 경우 등 명백히 고충심사의 실익이 없는 경우

제10조(결정서 작성 및 송부) ① 위원회가 고충심사청구에 대하여 결정을 한 때에는 결정서(별지 제4호서식)를 작성하고, 위원장과 출석한 위원이 서명 날인하여야 한다.

② 결정서가 작성된 경우에는 지체없이 센터장에게 송부하여야 한다.

제11조(처리결과) 결정서를 송부받은 센터장은 청구인에게 심사결과를 통보하여야 한다.

제12조(기록보관) 고충심사에 관한 기록은 담당직원이 정리한 후 보관한다.

제13조(준용규정) 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 공무원 고충처리규정에 따른다.

부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

고충심사청구서				
청 구 인	성명		직급 (직위)	
	소속		생년월일	
고충심사 청구내용				
「국립정신건강센터 고충처리규정」 제4조제1항의 규정에 따라 위와 같이 고충심사를 청구합니다. 청구인 (연락처 : 년 월 일 (서명 또는 인)) 국립정신건강센터장 귀하				

[별지 제2호서식]

문 답 서

소속:

직급:

생년월일:

성명:

본인은 고충청구(청구인:)건과 관련하여 다음과 같이 진술합니다.

문:

답:

본인의 진술 내용이 사실과 다르지 않음을 확인합니다.

20 년 월 일

작성자 (소속)

(직급)

(성명)

(서명)

[별지 제3호서식]

기일통지서

성명		직급 (직위)	
소속		생년월일	

이(가) 청구한 고충심사를 위하여 국립정신건강
센터 고충처리규정 제7조에 의하여 그 기일을 통지하오니 출석
하여 주시기 바랍니다.

출석일시 : 년 월 일 (요일) 시 분

출석장소 :

년 월 일

국립정신건강센터 보통고충심사위원회위원장

[별지 제4호서식]

결정서

성명		직 급 (직 위)	
소속		생년월일	

년 월 일 청구인이 제출한 고충심사청구에 대하여 본 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

다 음

- ## 1. 청구의 취지와 이유

- ## 2. 조사 및 판단

- ### 3. 기타 의견

년 월 일

국립정신건강센터 보통고충심사위원회

위 원 장 (서명 또는 인)

위 원 (서명 또는 인)

위 원 (서명 또는 인)

위 원 (서명 또는 인)

위 원 (서명 또는 인)

위 원 (서명 또는 인)

위 원 (서명 또는 인)